



ANALISTA
FLÁVIO ROLIM
DIREITO PROCESSUAL PENAL
AULA 9 (AULA 1 DO PROF)

ROTEIRO DE AULA

Tema: Teoria Geral das Provas

1. Teoria Geral da Prova.
2. Conceito.
3. Finalidade da prova.
4. Objeto da Prova.
5. Fontes de Provas, Meio de Provas e Meio de Obtenção de Provas.
6. Fontes de Prova.
7. Meios de Prova.
8. Meios de obtenção de prova.
9. Elementos de prova e resultado da prova.
10. Conclusão.
11. Cadeia de custódia.
12. Conceito.
13. Quebra da cadeia de custódia.
14. Etapas de procedimento da cadeia de custódia
15. Instrução Processual
16. Standards probatórios
17. Classificação das Provas.
18. Classificação quanto ao objeto.
19. Classificação quanto ao valor.
20. Classificação quanto ao sujeito.

21. Classificação com relação aos fatos que se pretende demonstrar.
22. Classificação quanto à previsão legal.

TEORIA GERAL DA PROVA.

CONCEITO. (MULTIFACETADO)

No **conceito instrumental** de prova faz-se referência diretamente aos objetos que são submetidos à análise do julgador e, portanto, influenciarão na formação de sua convicção.

A prova também pode ser vista sob o **conceito procedimental** ocasião em que as partes executam a atividade probatória, apresentando documentos, objetos, testemunhas e, dessa forma, buscando influenciar na formação da cognição do julgador.

O termo prova também pode ser referir a **atividade lógica** realizada pelo juiz por meio de sua percepção ou dedução, o que lhe permite chegar a determinadas conclusões.

Por fim, a prova também pode ser vista como **resultado da atividade probatória**, ocasião em que nos referimos que um fato está provado, referindo a ausência de dúvida razoável a respeito de determinada matéria.

A esse respeito, MARINONI com maestria apresenta esse conceito, ocasião em que relata que prova “pode significar os instrumentos de que se serve o magistrado para o conhecimento dos fatos submetidos à sua análise, quando se pode falar em prova documental, prova pericial etc. Também pode representar o procedimento por meio do qual tais instrumentos de cognição se formam e são recepcionados pelo juízo – esse é o espaço em que se alude à produção da prova. De outra parte, prova também pode dar a ideia da atividade lógica, celebrada pelo juiz, para o conhecimento dos fatos (percepção e dedução, na mente de PROTO PISANI). E, finalmente, tem-se como prova ainda o resultado da atividade lógica do conhecimento (Marinoni, et al., 2015).

O esquema processual penal funda-se na alegação de fatos, os quais produzem consequência jurídicas, como por exemplo, a imposição de pena. A defesa, por sua vez, também alega novos fatos, os quais, ao menos em tese, infirmarão aqueles inicialmente imputados na inicial acusatória, ocorre que o juiz (*julgador*) não conhece esses fatos. É justamente nesse ponto em que reside a atividade probatória, *pois consiste em uma atividade desenvolvida pelas partes, as quais apresentam instrumentos destinados a confirmar a sua versão e infirmar a tese contrária e buscam contribuir para a formação da convicção do magistrado.*

O professor TORNAGHI apresenta, ao menos, 03 conceitos possíveis ao termo prova:

- Prova como atividade probatória. Trata-se de direito das partes a exercer a atividade probatória, mediante o conjunto de atividade de verificação e demonstração na busca da verdade dos fatos.
- Prova como meio. São os instrumentos idôneos e capazes de contribuir efetivamente à convicção do julgador.
- Prova como resultado. Fala-se na formação de um **conhecimento processualmente verdadeiro**. As provas referem-se a fatos passados, por essa razão não é possível reconstituí-los com perfeição. Por essa razão não se utiliza mais a expressão **verdade real**, sugerindo-se a utilização do termo verdade possível, ou verdade além da dúvida razoável.

PROVAS x ELEMENTOS INFORMATIVOS

Por fim, não se deve confundir as provas com os elementos informativos. Os elementos informativos surgem das investigações preliminares e possuem finalidades próprias, dentre as quais, a formação da convicção do magistrado apresenta-se somente como finalidade mediata ou secundária.

Os elementos informativos são produzidos com base em um sistema inquisitivo no qual não há aplicabilidade plena do contraditório e da ampla defesa. Já as provas, submetem-se a criterioso procedimento de contraditório e ampla defesa. A partir da leitura do artigo 155, CPP, percebe-se que os elementos informativos até podem contribuir na formação da convicção do magistrado, desde que, caso seja um juízo condenatório, seja alicerçado em provas e não somente nesses elementos.

PROVAS	ELEMENTOS INFORMATIVOS
-no processo (salvo cautelares-irrepetíveis ¹ e antecipadas ²)	-na investigação preliminar
-contraditório	-NÃO contraditório/ampla defesa

A esse respeito, vejamos as lições apresentadas por Eugênio Pacelli (Pacelli, et al., 2021):

Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio. A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma notitia criminis, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os seus fundamentos. Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

FINALIDADE DA PROVA.

A atividade probatória tem por principal finalidade o convencimento do juiz a respeito da existência ou inexistência de **fatos** que gerarão **consequências jurídicas** contidas em sua decisão. Desse modo, conforme posicionamento preponderante na doutrina, a finalidade da prova é a **formação da convicção do juiz**.

Essa reconstrução ocorre internamente, dentro da relação processual, motivo pelo qual se fala em verdade processual, o conceito de verdade real é inatingível e o é por diversos motivos.

A respeito dos destinatários da prova, sem dúvida, o principal alvo da atividade probatória é o magistrado, contudo, ao menos de forma secundária, as partes também, além de produtores, também são alvos da atividade probatória, pois se, além do juiz, as partes forem convergentes, a pacificação social, alvo direto da jurisdição, estará mais próxima de ser atingida.

¹ Contraditório diferido/postergado

² Contraditório contemporâneo = incidente de produção antecipada de provas

OBJETO DA PROVA.

O objeto da prova é o “*thema probandum*”. Trata-se daquele acontecimento, **fato** ou circunstância que deve ser demonstrado e, uma vez conhecido pelo julgador, o autoriza a decidir sobre a questão submetida a julgamento.

NORBERTO AVENA diz que objeto da prova “são os fatos, principais ou secundários, que reclamem uma apreciação judicial e exijam uma comprovação” (Avena, 2020). “Objeto da prova são, primordialmente, os fatos que as partes pretendem demonstrar. Excepcionalmente, a parte deve fazer prova quanto à existência e ao conteúdo de um preceito legal, desde que se trate de norma internacional, estadual ou municipal (nestes últimos dois casos, caso se trate de unidade da Federação diversa daquela onde está o magistrado)” (Nucci, 2018).

RENATO BRASILEIRO, em sentido diverso, relata que não são diretamente os fatos que se constituem como objeto de prova, mas, na verdade, a verdade ou falsidade dos fatos que interessam à solução do processo.

A esse respeito, uma pergunta se faz necessária:

O que deve ser objeto de prova no processo penal?

Ainda valendo-se das lições de RENATO BRASILEIRO:

- Imputação constante na inicial acusatória.
- Costumes.
- Regulamentos e Portarias.
- Direito estrangeiro, estadual e municipal.
- Fatos não contestados ou incontroversos.

Outro questionamento se faz necessário:

Aplica-se integralmente, por analogia, as disposições do artigo 374, CPC, ao processo penal?

Inicialmente, veja a redação do referido artigo:

Art. 374 do CPC: “Não dependem de prova os fatos:

- I - notórios;
- II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
- III - admitidos no processo como incontroversos;
- IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A doutrina penalista aponta que possuem aplicabilidade em relação ao processo penal **somente** os incisos **I** e **IV**. A esse respeito, vejamos as lições apresentadas pelo professor Renato Brasileiro (Lima, 2021):

De acordo com o art. 374, II e III, do novo CPC, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou aqueles admitidos, no processo, como incontroversos. Além disso, referindo-se à revelia, dispõe o CPC que, se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (NCPC, art. 344). No âmbito processual penal, por força do princípio da presunção de inocência, mesmo que o acusado venha a confessar a prática do delito, subsiste o ônus da acusação de comprovar a imputação constante da peça acusatória. Nessa linha, segundo o art. 197 do CPP, “o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”. Ademais, mesmo que seja decretada a revelia do acusado com fundamento no art. 367 do CPP, não há falar em confissão ficta ou presumida no processo penal, com a consequente presunção da veracidade dos fatos narrados na peça acusatória. Mesmo na hipótese de acusado revel, ainda assim deverá o órgão ministerial desincumbir-se a contento de seu ônus probatório, sob pena de o pedido condenatório ser julgado improcedente pelo julgador).

Por outro lado, de fato, a doutrina aponta alguns fatos que **NÃO** dependem de prova, são eles:

- **Fatos axiomáticos.** São conhecimentos que derivam do conhecimento comum, rotineiro. Ex. Não é necessário provar que o fogo queima.
- **Fatos notórios.**
- **Fatos inúteis.**
- **Presunções legais.** Ex. inimputabilidade dos menores de 18 anos.
- **“Máximas experiências”.** Para o professor Edilson Mougenot Bonfim, também independem de prova as denominadas máximas experiências: *conjunto de experiências adquiridos pelo juiz em razão de sua experiência irreversível.*

Bloco 2

FONTES DE PROVAS, MEIO DE PROVAS E MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVAS.

Inicialmente, é importante observar que a **doutrina clássica** não trata da distinção entre fontes de prova e meios de prova, a exemplo dos professores José Frederico Marques e Hélio Tornaghi, vejamos algumas lições a respeito dessa indistinção: *“como ensina PONTES DE MIRANDA, são as fontes probantes, os meios pelos quais o juiz recebe os elementos ou motivos de prova. Através deles é que o magistrado forma a sua convicção e as partes procuram demonstrar os fatos que alegaram”* (Marques, 1997).

Por outro lado, a **doutrina moderna**, a exemplo do professor Renato Brasileiro, explora bem a diferença entre fontes, meios e meios de obtenção de prova. As provas de concursos também têm explorado essa diferenciação, motivo pelo qual iremos analisar a distinção de forma detida.

FONTES DE PROVA.

As fontes de prova são os objetos, pessoas ou documentos de onde advém a prova. Trata-se de tudo que é passível de oferecer conteúdo apreciável pelo juiz, a exemplo de uma pessoa, um documento ou coisas. São anteriores ao processo e, portanto, extraprocessuais, somente após migrarem para dentro do processo e submeterem-se ao contraditório, passam a ser chamadas como meios de prova.

Renato Brasileiro esclarece que a “expressão fonte de prova é utilizada para designar as pessoas ou coisas das quais se consegue a prova, daí resultando a classificação em **fontes pessoais** (ofendido, peritos, acusado, testemunhas) e **fontes reais** (documentos, em sentido amplo). Cometido o fato delituoso, tudo aquilo que possa servir para esclarecer alguém acerca da existência desse fato pode ser conceituado como fonte de prova. Derivam do fato delituoso em si, independentemente da existência do processo, ou seja, são anteriores a ele, sendo que sua introdução no feito se dá através dos meios de prova.” (Lima, 2021).

MEIOS DE PROVA.

Os meios de prova são efetivamente a forma pela qual as informações advindas das fontes de prova são introduzidas ao processo. Trata-se, ao contrário das fontes de prova, de elemento **endoprocessual** que tem por finalidade fixar as informações no âmbito do processo.

Mais uma vez, valemo-nos das lições apresentadas pelo mestre Renato Brasileiro:

*[...] meios de prova são os instrumentos através dos quais as fontes de prova são introduzidas no processo. Dizem respeito, portanto, a uma atividade **endoprocessual** que se desenvolve perante o juiz, com o conhecimento e a participação das partes, cujo objetivo precípuo é a fixação de dados probatórios no processo. Enquanto as fontes de prova são anteriores ao processo e extraprocessuais, os meios de prova somente existem no processo. Como aduz BADARÓ, "a testemunha de um fato é a fonte de prova, enquanto suas declarações em juízo são o meio de prova. O documento é uma fonte de prova, a sua incorporação ao processo é o meio de prova. O livro contábil é a fonte de prova, enquanto a perícia contábil é o meio de prova". Os meios de prova podem ser lícitos ou ilícitos. Somente os primeiros podem ser admitidos pelo magistrado, dispondo o art. 157 do CPP que são inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas dos autos do processo.*

Nosso leitor poderia estar se questionando:

Professor, qual é o sentido dessa distinção? Qual o fundamento?

A distinção seria justamente a compatibilização da atividade complementar do juiz na produção probatória e sua compatibilização com o **sistema acusatório**. Observe que o juiz não pode procurar, investigar e, conseqüentemente, localizar fontes de provas, contudo, caso tenha notícia dessas fontes, ele poderia, a título complementar, determinar a sua introdução no processo.

Vejamos o exemplo apresentado pelo professor MADEIRA (Dezem, 2018):

Por exemplo, havendo dúvida sobre um fato relevante, e existindo no boletim de ocorrência o nome de uma testemunha presencial, o juiz, tendo conhecimento da existência de tal fonte de prova (a testemunha), poderá determinar a produção do meio de prova correspondente (o depoimento da testemunha em juízo). Além disso, ao determinar a produção do meio

de prova, o juiz não sabe, de antemão, qual o resultado probatório que poderá advir da produção de tal meio de prova: positivo, negativo ou inconclusivo. Por exemplo, poderá comprovar ter sido o acusado o autor do crime, poderá comprovar que não foi o acusado o autor do crime, ou poderá não fornecer elementos de prova seguros sobre a autoria delitiva.

MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA.

Os meios de obtenção de prova se destinam a **localizar** e investigar as fontes de provas e introduzi-las no âmbito processual. Pode-se citar, a título de exemplo, as medidas de busca e apreensão, a interceptação telefônica, a quebra de sigilo financeiro ou bancário ou mesmo a infiltração de agentes.

Em regra, são executados na fase pré-processual por agentes policiais, valendo-se do elemento surpresa para a sua produção. Caso sejam praticadas em desconformidade com a Lei, deve ser reconhecida a sua inadmissibilidade no âmbito do processo.

ELEMENTOS DE PROVA E RESULTADO DA PROVA.

Os elementos de prova são as **informações** objetivamente consideradas que confirmam ou negam a imputação realizada no âmbito do processo. Os elementos de prova, efetivamente, serão valorados pelo juiz, por isso, normalmente, são utilizados no plural, já que o juiz não forma sua convicção com base em apenas um único elemento. Ex. laudo conclusivo. Após essa análise, a **convicção do julgador**, obtida a partir da valoração desses elementos, são chamados de resultado da prova.

CONCLUSÃO.

Poderíamos então chegar a seguinte síntese a respeito das informações acima tratadas:

<u>Meios de Obtenção de Prova.</u>	<u>Fontes de Prova.</u>	<u>Meios de Obtenção de Prova.</u>	<u>Elementos de Prova.</u>
Busca e apreensão.	Drogas localizadas e apreendidas.	Exame pericial definitivo.	Laudo Conclusivo.
Localização de testemunhas do delito.	Pessoas arroladas como testemunhas.	Depoimento.	Declarações a respeito do fato.

CONCEITO.

O conceito de cadeia de custódia pode ser extraído das próprias disposições legais, vejamos:

Art. 158-A do CPP: “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.” (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

A doutrina também apresenta a sua conceituação a respeito da cadeia de custódia. Norberto Avena relata que é “caminho percorrido pela prova desde o conhecimento da prática de uma infração pelas autoridades encarregadas da persecução criminal até o momento em que, constatada a ocorrência de vestígios e realizados os exames necessários, for produzido o laudo pericial e descartado o material que serviu de base para a perícia” (Avena, 2020).

Renato Brasileiro esclarece que se trata de “mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Funciona, pois, como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória”.

Dessas informações, pode-se concluir que a cadeia de custódia se constitui em um procedimento, legalmente definido, destinado a garantir que o vestígio coletado no local do crime seja o mesmo que será submetido a análise pericial sem que haja nenhuma interferência, substituição ou alteração em sua estrutura.

A esse respeito, o CPP cuidou de conceituar, legalmente, o termo vestígio como “*todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.*”

A ideia da cadeia de custódia é garantir a lisura dos vestígios, normalmente, constituindo-se em objeto de prova pericial. É nítido que, no sistema da persuasão racional do juízo, adotado no ordenamento jurídico brasileiro, não existe hierarquia entre os diversos meios de prova. Por outro lado, não se nega a credibilidade e confiabilidade advinda de prova pericial, essencialmente aquelas produzidas no curso da investigação. Dessa maneira, é inegável o cuidado que se deve ter em relação aos vestígios coletados nos locais de crime e sua posterior submissão a análise pericial.

A proteção dada ao local de crime foi tamanha que o CPP passou a tratar como crime a conduta de violar o local de crime, vejamos as disposições:

Art. 158-C § 2º do CPP: “É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.”

Art. 347 do CP: “Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.”

Busca-se com a efetivação da cadeia de custódia, a possibilidade de **garantir a sindicabilidade da prova técnica**. Vários dispositivos do CPP, tratam a respeito desse cuidado com os vestígios contidos nos locais de crime.

Art. 6º do CPP: “Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;”

Art. 169 do CPP: “Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.

Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos.”

Art. 170 do CPP: “Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.”

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Outro ponto relevante diz respeito a necessidade de se demonstrar concretamente elementos que indiquem a adulteração ou manipulação das provas:

*AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. RECEPÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. **QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA**. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*

*A alegação da **quebra da cadeia de custódia** deve estar corroborada com outros elementos que indiquem adulteração ou manipulação de provas, o que não se verifica, de plano, no presente caso.*

Precedentes.

Ademais, para se alcançar tal reconhecimento seria inevitável reanálise de todo o acervo fático e probatório que instrui os autos, providência, como é sabido, inadmissível em sede de habeas corpus.

Precedentes.

Agravo regimental não provido.

(5ª Turma, Ministra Daniela Teixeira, julgada em 01/07/2024)

No início do ano de 2025, o STJ (AgRg no HC 919616 / AL

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 5ª Turma, julgado 19/02/2025, publicado em 25/02/2035) continua decidindo nesse sentido, vejamos:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA **Cadeia de custódia**. Alegação genérica de nulidade. não acolhimento. Recurso DESprovido.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, no qual se alegava quebra da cadeia de custódia de provas, especificamente em relação ao manuseio de celular da vítima pela polícia, sem indicação concreta de adulteração.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de quebra da cadeia de custódia, sem a apresentação de elementos concretos que indiquem adulteração das provas, é suficiente para declarar sua nulidade.

(...)

III. Razões de decidir 3. A Corte de origem refutou a nulidade apontada pela defesa, destacando a ausência de elementos concretos que sugerissem adulteração das provas ou alteração da ordem dos diálogos.

4. A defesa não apresentou elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme destacado no acórdão impugnado.

5. Desconstituir o entendimento demandaria reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental des provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração das provas. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a declaração de nulidade das provas."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858.508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 11.09.2024.

Um interessante questionamento a respeito do assunto é o seguinte:

Quais os efeitos da quebra da cadeia de custódia (break in the chain of custody)?

Conforme já analisado, a cadeia de custódia busca garantir a autenticidade do vestígio, a qual, conforme Cunha, pode ser conceituada como a certeza de que o objeto em análise provém das fontes anunciadas e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo, assegurando-se a identificação e a segurança da origem da informação.

A respeito dos efeitos advindos da quebra da cadeia de custódia, duas correntes se formaram:

➤ **1ª Corrente** □ A quebra da cadeia de custódia GERA a ilicitude imediata dos vestígios e, eventualmente, da prova advinda da análise.

➤ **2ª Corrente** □ A quebra NÃO gera a ilicitude imediata, contudo a valoração pericial do vestígio poderá ter maior ou menor valor, a depender da intensidade da violação da cadeia.

Parece-nos que a segunda corrente possui prevalência. Observe as lições apresentadas por Renato Brasileiro:

Ao fim e ao cabo, resta analisarmos as consequências decorrentes da quebra da cadeia de custódia. De um lado, há quem entenda que a quebra inviabiliza o efetivo exercício do contraditório pela parte que não tem acesso à prova integral. Sob a ótica da teoria dos frutos da árvore envenenada, os elementos remanescentes serão contaminados, logo, ilícitos, em virtude da lacuna decorrente da supressão de outros elementos que poderiam configurar argumentos persuasivos em

sentido contrário à tese deduzida no processo. Houve, portanto, violação ao contraditório, como condição de validade constitucional, daí porque há de se reconhecer a ilicitude da prova remanescente, nos termos do art. 157 do CPP. Em sentido diverso, com a introdução do regramento atinente à cadeia de custódia pela Lei n. 13.964/2019, parte da doutrina prefere afirmar que eventual violação à nova sistemática adotada pelos arts. 158-A a 158-F do CPP poderá acarretar a ilegitimidade da prova, haja vista a violação a regras de direito processual, com a consequente aplicação da teoria das nulidades (nossa posição) (Lima, 2021).

Leonardo Barreto também adere à segunda corrente:

“É dizer, a quebra da cadeia de custódia não resulta, necessariamente, em prova ilícita ou ilegítima, interferindo apenas na valoração dessa prova pelo julgador. A irregularidade na cadeia de custódia reduzirá a credibilidade da prova, diminuirá o seu valor, passando-se a ser exigido do juiz um reforço justificativo caso entenda ser possível confiar na integridade e na autenticidade da prova e resolva utilizá-la na formação do seu convencimento. Enfim, “a quebra da cadeia de custódia não significa de forma absoluta, a inutilidade da prova colhida. É preciso não se esquecer que a cadeia de custódia existe não para provar algo, mas para garantir uma maior segurança – dentro do possível – à colheita, ao armazenamento e à análise pericial da prova [...]. Desta forma, a análise do elemento coletado e periciado, se houver quebra dos procedimentos de cadeia de custódia, interferirá apenas e tão somente na valoração dessa prova pelo julgador”. (Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 754).

A esse respeito, o STJ também se manifestou no mês de fevereiro de 2025 (AgRg no HC 924130 / SE AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 5ª turma, julgado em 12/02/2025), vejamos:

(...)

Razões de decidir 4. A quebra da **cadeia de custódia** não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova. A defesa não comprovou adulteração da prova ou intercorrências no seu iter.

5. O relatório de investigação produzido por policiais civis é válido, pois se trata de documento descritivo que não requer expertise técnica específica.

6. A sentença de pronúncia pode se basear em provas cautelares e não repetíveis, que possuem eficácia probatória sem necessidade de confirmação no curso da ação penal, conforme art. 155 do CPP.

7. No caso, a sentença de pronúncia fundamentou-se em provas da materialidade e indícios de autoria, incluindo laudo pericial e depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quebra da **cadeia de custódia** não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la. 2. Provas cautelares e não repetíveis possuem eficácia probatória sem necessidade de confirmação no curso da ação penal, conforme art. 155 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.

As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. **STJ. 6ª Turma. HC 653.515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/11/2021 (Info 720).**

Apesar desse posicionamento, o qual deve ser mantido em termo gerais e genéricos, analisando casuisticamente, observa-se que o STJ tem decidido que vícios na cadeia de custódia tem inviabilizado o uso da prova objeto de violação, ainda que não gere automaticamente a nulidade do processo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. SEM EFEITO NA CONDENAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DIVERSO. LEGALIDADE. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PELA GENITORA DO INVESTIGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 563 do cpp que "[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

2. No caso em tela, os policiais, munidos de mandado de busca e apreensão, primeiramente realizaram busca no veículo do ora agravante, onde encontraram 63 eppendorfs contendo cocaína e 3 invólucros de maconha em uma sacola e, posteriormente, localizaram mais drogas na sua residência.

3. A sacola que continha as drogas no veículo foi descartada pelos agentes policiais e trocada por outra, em clara quebra da cadeia de custódia, atestada em laudo pericial que demonstrou ser impossível coletar as impressões digitais no material.

4. Entretanto, dado que foram encontradas drogas na residência do agente de forma independente, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão previamente expedido, não há de se falar em anulação de toda a ação penal porquanto em nada aproveitaria à defesa. Agrg no rhc 195921 / mg agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 2024/0110023-1, julgado em 06/06/2024, relator: rogério schietti cruz, 6ª turma.

(...).

Bloco 3

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS.

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. o instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova.

2. diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação

de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material.

3. a auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g., os recomendados pela ABNT.

4. a observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital.

5. de relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta quinta turma no sentido de que "é ônus do estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. é incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (AgRg no RHC N. 143.169/RJ, RELATOR MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 2/3/2023).

a quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de numeração individualizada do material objeto da perícia definitiva, que resulte na impossibilidade de se distinguir, com segurança, se a reconhecida inconsistência de parte da perícia, relativa a natureza entorpecente do material apreendido, referia-se às substâncias apreendidas por ocasião da busca pessoal ou das provas declaradas ilícitas por desrespeito à inviolabilidade domiciliar, acarreta a absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva.

STJ. 6ª TURMA. RESP 2.024.992-SP, REL. MIN. TEODORO SILVA SANTOS, JULGADO EM 5/3/2024 (INFO 803).

VEJAMOS A QUESTÃO DE PROVA COBRADA NO ANO DE 2026:

EM UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE CRIMES CONTRA A HONRA PRATICADOS PELA INTERNET, A AUTORIDADE POLICIAL CUMPRIU MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E APREENDEU UM NOTEBOOK NA RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO.

O PERITO CRIMINAL, AO INVÉS DE ESPELHAR O DISCO RÍGIDO (HD) DO APARELHO PARA ANÁLISE, LIMITOU-SE A LIGAR O COMPUTADOR E A FOTOGRAFAR AS TELAS QUE CONTINHAM AS SUPOSTAS CONVERSAS OFENSIVAS, JUNTANDO AS FOTOGRAFIAS AO LAUDO PERICIAL.

SOBRE A VALIDADE DA PROVA PRODUZIDA, CONSIDERANDO A DISCIPLINA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), ASSINALE A AFIRMATIVA CORRETA.

A A PROVA É VÁLIDA, POIS AS NORMAS SOBRE CADEIA DE CUSTÓDIA, PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SÃO DIRECIONADAS EXCLUSIVAMENTE A VESTÍGIOS FÍSICOS, NÃO SE APLICANDO À PROVA DIGITAL, CUJA NATUREZA VOLÁTIL JUSTIFICA UM TRATAMENTO PROCESSUAL DIFERENCIADO E MENOS RIGOROSO.

B A PROVA É IRREGULAR, MAS NÃO ILÍCITA, SENDO PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO EM JUÍZO CASO A DEFESA NÃO IMPUGNE O LAUDO PERICIAL NO MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACARRETA A PRECLUSÃO, TORNANDO A EVIDÊNCIA PLENAMENTE UTILIZÁVEL NO PROCESSO.

C A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL TORNA A EVIDÊNCIA INADMISSÍVEL, POIS COMPROMETE SUA INTEGRIDADE E SUA AUTENTICIDADE, NÃO SENDO POSSÍVEL ASSEGURAR QUE O MATERIAL ANALISADO É O MESMO DO QUE FOI COLETADO.

D A FALTA DE ESPELHAMENTO DO DISCO RÍGIDO (HD) É UMA SIMPLES IRREGULARIDADE, QUE PODE SER SUPRIDA PELA OITIVA DO PERITO EM JUÍZO, CUJO DEPOIMENTO, DOTADO DE FÉ PÚBLICA, É SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DAS IMAGENS E A CORRESPONDÊNCIA COM O MATERIAL ORIGINALMENTE APREENDIDO.

E A PROVA É ILÍCITA, MAS A NULIDADE É RELATIVA, EXIGINDO QUE A DEFESA DEMONSTRE O PREJUÍZO CONCRETO SOFRIDO PELO ACUSADO, COMO A PROVA DE QUE AS IMAGENS FORAM ADULTERADAS.

Em 16/06/2026, a 5ª Turma do STJ manifestou-se no sentido de que a preservação da cadeia de custódia abrange não só a integralidade da prova, mas a possibilidade de acesso integral e contemporâneo da prova.

1. A defesa tem o direito de acessar não apenas a prova selecionada pela acusação para fundamentar a denúncia, mas também o material probatório mantido sob custódia estatal que possa contextualizar, contradizer ou enfraquecer a hipótese acusatória.

2. A reabertura de prazo para complementação das alegações finais permite manifestação formal posterior, mas não recompõe a oportunidade de utilizar a prova desde a resposta à acusação e durante a instrução processual.

3. A declaração judicial de que as gravações não fundamentaram a condenação não torna irrelevante a falta de acesso integral ao acervo, pois a defesa tem direito de verificar se a narrativa acusatória foi construída a partir de leitura parcial, incompleta ou descontextualizada da fonte probatória.

AREsp 3.028.845-PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 16/6/2026, DJEN 23/6/2026.

Em 06/05/2026, o STJ contou com outra manifestação relevante no seguinte sentido:

1. A realização de cópia por espelhamento de dados utilizando-se da função matemática hash é instrumento hábil para garantir a integridade e a auditabilidade da evidência imaterial.

2. O agente policial pode realizar a verificação e a coleta preliminar de dados em aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, sem a necessidade imediata da participação de um perito oficial.

Inq 1.674-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 6/5/2026, DJEN 14/5/2026.

Em 16/03/2026, o STJ já havia no sentido de possibilitar a busca exploratória no local de crime diante de mídias digitais, sem que isso macule a cadeia de custódia, vejamos:

A extração de provas do celular do réu, em razão do manuseio e acesso pela polícia antes da perícia técnica, não implica quebra da cadeia de custódia, ainda que sem registro, documentação ou controle das atividades que se empreenderam. unanimidade, julgado em 10/3/2026, DJEN 16/3/2026.

Por fim, um outro julgado relevante no que concerne à prova, apesar de não trata-se especificamente da cadeia de custódia, diz respeito a possibilidade de utilização de IA para confecção de relatório policial:

O Relatório produzido por investigador de polícia com a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa não possui confiabilidade epistêmica mínima para ser utilizado como prova no processo penal. HC 1.059.475-SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 7/4/2026.

A TEMÁTICA DA PRESERVAÇÃO DE PROVAS DIGITAIS TEM SIDO TEMA BASTANTE QUENTE EM PROVAS. O ASSUNTO FOI COBRADO NA PROVA DO TRF 5ª REGIÃO PARA A PROVA DE JUIZ FEDERAL NO ANO DE 2025, VEJAMOS:

EM RELAÇÃO ÀS PROVAS DIGITAIS, ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA:

a considera-se prova digital qualquer informação produzida, armazenada ou transmitida por meios eletrônicos, incluindo os elementos nascidos em formato digital, mas não aqueles originalmente analógicos que foram digitalizados posteriormente.

b a preservação da cadeia de custódia das provas digitais tem a finalidade de garantir sua integridade e sua autenticidade, sendo que uma das etapas consiste em realizar cópias espelho e cálculo da função hash.

c a preservação da cadeia de custódia das provas digitais tem a finalidade de garantir sua autenticidade e tornar inacessíveis as informações para terceiros estranhos à investigação, assegurando sua força probatória e relevância.

d todo o material digital coletado deve ser preservado, periciado e, posteriormente, inserido no sistema judicial eletrônico, a fim de garantir a publicidade e o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes envolvidas.

e nas diligências de investigação das evidências digitais é imprescindível a apreensão dos equipamentos para que, posteriormente, a defesa tenha acesso a todo o conteúdo, o que dispensa a necessidade de cópia de segurança.

ETAPAS DE PROCEDIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

É importante observar que a cadeia de custódia tem início antes mesmo da persecução penal, com a percepção sobre a existência do vestígio e a preservação do local de crime, conforme se pode extrair da leitura do artigo 158, §1º, CPP:

Art. 158 do CPP:

(...)

“§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.”

No mesmo sentido, a lei outorga ao agente público que reconhecer um vestígio, o dever de preservá-lo:

Art. 158 do CPP:

(...)

“§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.”

O CPP passou a prever detalhadamente cada uma das fases da cadeia de custódia, observe:

Art. 158-B. “A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)”](#)

No âmbito do artigo 158-C, duas disposições são importantes, vejamos inicialmente a literalidade do dispositivo:

Art. 158-C do CPP: “A coleta dos vestígios deverá ser realizada **preferencialmente por perito oficial**, que dará o encaminhamento necessário para **a central de custódia**, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.

§ 1º Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.”

Os demais dispositivos a respeito da cadeia de custódia são autoexplicativos, motivo pelo qual se propõe detida leitura e análise dos dispositivos legais.

O tema foi cobrado na prova para Delegado de Polícia do Estado do Pará no ano de 2021, vejamos:

A respeito da cadeia de custódia, assinale a alternativa correta.

A. O início da cadeia de custódia dá-se com o ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas.

B. Uma das etapas da cadeia de custódia, o armazenamento, consiste no procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento.

C. É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.

D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material e só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise, pela autoridade policial e, motivadamente, por pessoa autorizada.

E. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela iniciar o procedimento de descarte.

Bloco 4

INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Conforme observou-se anteriormente, dizer que a imputação fática está provada é entender que os elementos apresentados possibilitam superar a dúvida razoável do julgador e vencer a presunção de inocência no sentido de que os fatos que fundamentam essa imputação ocorreram da forma descrita pela acusação nos casos de decisões condenatórias. Para a obtenção dessa verdade processual ou “verdade possível”, o procedimento penal conta com uma fase própria para a produção probatória: a instrução criminal.

Observe:

Tese da Acusação/Defesa -> fatos -> produção probatória -> instrução processual.

→ é possível a produção de provas **antes** do processo (CAI) e **após**

FREDERICO MARQUES trata da instrução probatória como “o conjunto de atos processuais que têm por objeto recolher as provas com que deve ser decidido o litígio”. É na instrução que as partes procuram fixar os dados do processo, apreciar

o seu valor e formular em torno dos mesmos as necessárias críticas, oferecendo material lógico ao juiz, para a construção da sentença. É na fase processual em que se praticam os atos probatórios e se produzem as alegações conclusivas (Marques, 1997).

A informação relevante nesse tópico é a seguinte: apesar de o processo contar com fase própria para a produção probatória, fato é que esses elementos são produzidos durante toda a marcha processual. Nesse sentido, valemo-nos, mais uma vez, das relevantes lições de Frederico Marques:

Cumpre assinalar, porém, que, se a instrução probatória é a fase procedimental específica para a produção de provas, atos instrutórios já se praticam desde a fase postulatória da instância e até mesmo nos atos preparatórios da investigação policial ou de outra informatio delicti que tenha servido de base à acusação. Assim é que a juntada de documentos, por exemplo, com a denúncia, constitui ato de instrução probatória. Por outro lado, as perícias efetuadas na investigação preparatória têm, quase sempre, caráter de ato probatório definitivo. Além do mais, determina o artigo 12 que o “inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”. Pelo próprio teor do texto, verifica-se que a função dos autos dessa investigação preparatória está em servir de fundamento a opinio delicti que legitima a propositura da ação penal. Mas a verdade é que o inquérito, embora não possa, com suas provas, constituir-se como base da sentença definitiva, contém, no entanto, elementos indiciários e circunstanciais complementares que podem, esclarecer, reforçar ou consolidar elementos de convicção colhidos na fase instrutória da instância penal. Assim sendo, o inquérito que acompanha a denúncia é, sob certo aspecto, uma peça de instrução e que constitui, por isso, elemento probatório colhido fora da fase instrutória (Marques, 1997).

STANDARDS PROBATÓRIOS.

Considerando os ensinamentos prestados por Gustavo Badaró, o qual correlaciona verdade e prova, trata de diversos momentos da **atividade processual decisória**:

Momento da descoberta.

Momento da instrução.

Momento da valoração.

Momento da decisão.

Momento da justificação.

Partindo dessa premissa, o referido autor diferencia o momento da valoração do momento da decisão:

A atividade valorativa tem por objeto os meios de prova, que deverão ser confrontados e valorados segundo regras lógicas e racionais. A valoração leva à decisão sobre a veracidade ou não de uma determinada afirmação sobre os fatos. Todavia, os momentos de valoração e decisão não se confundem, e, mais relevante do que isso, são regidos por estatutos distintos. O contexto da valoração é eminentemente racional. Em um sistema de persuasão racional, as regras jurídicas não devem ter influência sobre como valorar os meios de provas. Questão diversa diz respeito ao critério de decisão. Cabe ao legislador, a partir de um determinado valor que deseje tutelar, estabelecer critérios de decisão que poderão variar, por exemplo, segundo o bem jurídico em jogo, ou a natureza do processo. Esse é o campo dos critérios de decisão, ou qual o

grau de convencimento que se exige do julgador para poder decidir que um fato está provado. O tema dos “critérios de decisão”, também denominados “standards probatórios” ou “modelos de constatação”, tem sido muito pouco explorado pela doutrina processual penal brasileira, que geralmente se limita a apreciar a questão sob o enfoque do *in dubio pro reo*, mas não dos diversos graus que se podem exigir do julgador para que considere um fato “provado” ou mesmo para que se tenha como satisfeito um requisito legal de mera probabilidade, e não de “certeza”.

Relata que diversos *standards* podem ser adotados:

- simples “preponderância de provas” (preponderance evidence), que significa a **mera probabilidade** de um fato ter ocorrido;
- “prova clara e convincente” (clear and convincing evidence), que pode ser identificada como uma **probabilidade elevada**;
- “prova além da dúvida razoável” (beyond a reasonable doubt), como uma **probabilidade elevadíssima**, que muito se aproxima da certeza.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O VEREDITO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E DEPOIMENTOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA. IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. No caso ora em exame, a condenação do réu pelos jurados foi amparada, tão somente, em uma oitiva colhida no inquérito policial e em **provas indiretas** das testemunhas sigilosas, cujos depoimentos não foram corroborados pelas duas fontes originárias indicadas. Uma delas nem sequer foi arrolada como testemunha e a outra era o réu, que exerceu o seu direito ao silêncio nas fases inquisitorial e judicial. Assim, não havia prova idônea e suficiente para fundamentar a decisão dos jurados, razão pela qual foi violado o art. 593, III, “d”, do CPP. Não havia substrato mínimo nem sequer para lastrear a pronúncia do acusado, o que conduz à sua despronúncia *ex officio*.

(...)

4. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um standard probatório suficiente, que se situa “entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado” (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023).

AgRg no AREsp 2428788 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023/0284248-4.

Bloco 5

René Floriot, famoso advogado criminalista francês, dizia que *“mesmo nos casos mais simples é muito comum existir um elemento misterioso que ninguém conseguiu elucidar”*. Francesco Carnelutti, ilustre processualista italiano, em clássica afirmação, asseverava que *“a verdade está no todo, não na parte; e o todo é demais para nós”*.

Sobre a temática da prova e da busca da verdade no processo penal, julgue os itens a seguir:

- (C) Consoante magistério doutrinário de Luigi Ferrajoli, a verdade certa, objetiva ou absoluta representa a expressão de um ideal inalcançável. Sendo assim, a crença no sentido de que se pode alcançar uma verdade absolutamente certa é, na realidade, uma ingenuidade epistemológica, afinal, a verdade que se obtém no processo é uma verdade aproximativa.
- (E) Segundo o *standard* de prova *beyond a reasonable doubt*, a quantidade de prova (*quantum of proof*) exigida no processo penal para fins de condenação é aquela produzida além da dúvida razoável. Esse *standard* probatório, oriundo do Direito Anglo-Saxão, ainda não foi utilizado pelo STF em seus julgados, muito embora haja doutrina no sentido de sua compatibilidade com o Direito Processual Penal brasileiro

O tema foi objeto na prova do MPDF/2025 para o cargo de promotor, vejamos a questão adaptada:

Quanto à atuação do Ministério Público em matéria probatória no processo coletivo, julgue o item a seguir:

Questão adaptada

- (C) Standards de prova dizem respeito ao quanto de prova para se considerar provado, atuam na fase inicial da valoração probatória determinando o umbral a ser ultrapassado; enquanto ônus da prova é utilizado como regra de atividade para atribuir quem deve se encarregar da produção e como regra de julgamento para sancionar quem poderia ter provado e não provou.

Ainda a respeito do tema, vejamos a interessante questão cobrada na prova da Defensoria Pública do Estado da Bahia em abril de 2026, observe:

O Professor Gustavo Badaró, em festejado livro, escreve inicialmente que *“afastada a possibilidade de se atingir um conhecimento racional absoluto sobre a verdade dos enunciados fáticos, também no campo da valoração da prova tem se entendido que tal se dá por meio de um juízo de probabilidade”*. Após analisar alguns modelos de probabilidade de valoração da prova, conclui que *“o melhor método para a valoração da prova judicial é aquele em que, com base nos elementos disponíveis, o juiz valora o grau de suporte que o meio de prova dá para uma hipótese sobre um evento particular e desconhecido. A força da inferência vai aumentando à medida que a hipótese vai superando os controles probatórios elaborados para falseá-la, o que aumenta sua probabilidade”* (**Epistemologia judiciária e prova penal**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 225).

Ainda a respeito do tema, vejamos a interessante questão cobrada na prova da Defensoria Pública do Estado da Bahia em abril de 2026, observe:

O autor está a falar do método probabilístico de valoração de prova denominado probabilidade

A dedutiva.

B subjetiva.

C estatística.

D objetiva.

E indutiva.

O tema também foi objeto de cobrança na prova da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso no ano de 2022, vejamos:

Mas, afinal, o que é standard de prova? Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o 'quanto' de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão. O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. ³(Disponível em: <https://www.conjur.com.br>)

A partir de tal definição, é correto afirmar que

a. a utilização dos standards de prova busca controlar de forma racional e lógica o livre convencimento dos julgadores, minimizando a chance de erro. Assim, no Processo Penal ordinário o standard de prova exigido para condenação é o da preponderância da prova acusatória (preponderance of evidence).

b. por possuírem como matriz comum a Teria Geral do Processo, os standards probatórios definidos pelo Processo Penal são equivalentes aos do Processo Civil e do Processo Administrativo sancionador.

c. o standard probatório exigido para a condenação criminal de alguém pode ser rebaixado de acordo com o crime cometido, em especial em relação aos crimes hediondos e equiparados.

d. o standard probatório pode variar conforme a fase procedimental, sendo aceito que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação do que o exigido para proferir uma sentença condenatória.

e. o Processo Penal, por aferir liberdade, não trabalha com a categoria dos standards probatórios típicos do Processo Civil, exigindo a certeza da ocorrência dos fatos para a condenação de alguém.

O tema também foi cobrado na prova do TRF 5º Região, vejamos:

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TRF - 1ª REGIÃO Prova: FGV - 2023 - TRF - 1ª REGIÃO - Juiz Federal Substituto. ⁴

³ Gabarito: D

⁴ Gabarito: B.

A teoria dos *standards* de prova foi desenvolvida visando definir quando uma hipótese fática pode ser considerada provada. Considerando as disposições constitucionais e legais, bem como a jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca do tema, é correto afirmar que:

- a. o Código de Processo Penal brasileiro expressamente adotou o *standard* para além da dúvida razoável como requisito para a condenação;
- b. jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já utilizou expressamente a teoria dos *standards* de prova, mesmo sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro;
- c. a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota a Inferência para Melhor Explicação (IME) como *standard* para a condenação;⁵
- d. o *standard* de prova para além da dúvida razoável deve ser aplicado em todas as fases do procedimento, inclusive no recebimento da denúncia e na pronúncia no Tribunal do Júri;
- e. é pacífico na jurisprudência e na doutrina que nos crimes em que existe dificuldade probatória deve ser rebaixado o *standard* de prova.

Vejamos as lições apresentadas por **Janaina Matida e Alexandre Moraes da Rosa**⁶, os quais fazem interessante correlação entre os standards e o salto com vara e a heurística da satisfatoriedade, vejamos:

Pois bem, é exatamente neste ponto que gostaríamos de propor a conexão entre os conhecimentos já acumulados sobre salto com vara e a melhor compreensão que se quer alcançar sobre os standards probatórios³: um standard probatório funciona como o sarrafo no salto com vara, podendo ser posicionado mais baixo ou mais alto. A maior ou menor altura imporá, tal como no salto com vara, graus distintos de dificuldade ao jogador.

A partir dessas reflexões, queremos colocar em evidência a incorreção do atual estado de coisas do jogo processual brasileiro. O mundo cada vez mais acelerado (Paul Virilio) valoriza a lógica da eficiência que, por sua vez, dá prioridade a uma atitude decisória de superfície⁷.

A intenção aqui não é de condenar os magistrados, mas, de mostrar que, diante da aceleração do mundo da vida, da pressão por resultados (números), a atividade decisória acaba recorrendo mais a algo que **se denomina heurística da satisfatoriedade**. Trata-se de um

⁵ Inferência à melhor explicação (IME) é um tipo de inferência indutiva que combina de modo particularmente interessante a prática inferencial e explicativa. De acordo com o modelo da IME, ao fazermos inferências, buscamos explicações para as evidências que dispomos, e a melhor explicação que encontrarmos é a mais aceitável, ou mesmo, a mais provável de ser verdadeira

⁶ <https://www.conjur.com.br/2020-mar-20/limite-penal-entender-standards-probatorios-partir-salto-vara>, acessado em 22/03/2022.

⁷ MORAIS DA ROSA, Alexandre. Guia do Processo Penal conforma a Teoria dos Jogos. Florianópolis: EMais, 2020.

atalho mental tomado por aquele que decide antes do momento adequado. Diz-se que emprega a satisfatoriedade exatamente aquele que decide mesmo sem ter examinado toda a informação relevante para que pudesse tomar a melhor decisão. O sujeito se contenta com menos do que poderia ter, não apura todas as opções e, com isso, antecipa a decisão.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS.

Nesse tópico, tentaremos reunir as diversas classificações operacionalizadas no âmbito da doutrina:

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO OBJETO.

Essa classificação busca realizar a classificação da prova quanto ao **FATO** que deve ser demonstrado.

- **Provas Diretas.** ☐ São aquelas que sozinhas, por meio de uma única operação inferencial, permitem conhecer do fato objeto de prova. Ex. testemunho de uma pessoa que presenciou a prática do homicídio.
- **Provas Indiretas.** ☐ São aquelas que, provado um fato, permite-se, por meio de um raciocínio dedutivo, lógico, chega-se a outra conclusão. Ex. Álibi.

Renato Brasileiro trata a respeito das provas indiretas:

Outro exemplo de prova indireta diz respeito ao álibi. Etimologicamente, a palavra álibi significa a "defesa que o réu apresenta quando pretende provar que não poderia ter cometido o crime por, p. ex., encontrar-se em local diverso daquele em que o crime de que o acusam foi praticado". Supondo, então, que o suspeito consiga comprovar que estava em outro local no exato momento em que o crime foi praticado, conclui-se não ter sido ele o executor do crime (Lima, 2018).

O tema "prova indireta" é comum em provas de concurso público, vejamos como o tema já foi objeto de prova:

Promotor de justiça / GO (C) Quanto ao objeto, as provas podem ser diretas ou indiretas. As provas diretas referem-se imediatamente ao objeto a ser provado (fato probando). Já a prova indireta demonstra a existência de outro fato, que se liga ao fato a ser provado por uma construção lógica. Assim, é possível afirmar que a prova indiciária é sempre indireta

Defensoria Pública do DF De acordo com o direito processual penal e com o Código de Processo Penal (CPP), julgue os itens que se seguem.

(C) A prova indiciária é indireta por excelência, se se considerar necessária uma construção lógica para que se chegue a uma circunstância

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO VALOR.

Prova plena □ São aquelas que possibilitam um “juízo de certeza”, podendo ser utilizada como elemento principal para a formação da convicção do julgador.

Prova não plenas □ São aquelas que até podem contribuir com a formação da decisão, porém NÃO podem funcionar como fundamento único ou principal para embasar determinada decisão.

Renato Brasileiro apresenta alguns exemplos a respeito das provas não plenas:

- **Indício.** (Art. 239, CPP).
- **Fundada suspeita.** (Art. 240, §2º, CPP.)
- **Segundo Tornaghi**, a prova *prima facie*. Para exemplificar: se uma pessoa indefesa, à noite, dentro da própria casa, mata um ladrão contumaz, que arrombou uma janela, *prima facie*, isto é, à primeira vista, tudo convence de que o homicídio foi praticado em legítima defesa”.

A pergunta a ser respondida, nesse momento, é a seguinte:

Os indícios podem ser utilizados na formação da convicção do juiz? É possível realizar a condenação com base exclusivamente em indícios?

DEPENDENÇA.

A resposta a esse questionamento parte da premissa do que é indício. O **CPP**, algumas vezes, se refere a indícios como prova indireta e, em outras, como prova NÃO plena.

Renato Brasileiro nos ensina que, considerando o indício como **prova indireta**, em tese seria possível a condenação com base em indícios (*termo no plural*) desde que reunidas algumas condições:

- a) os indícios devem ser plurais (somente excepcionalmente um único indício será suficiente, desde que esteja revestido de um potencial incriminador singular);
- b) devem estar estreitamente relacionados entre si;
- c) devem ser concomitantes, ou seja, univocamente incriminadores - não valem as meras conjecturas ou suspeitas, pois não é possível construir certezas sobre simples probabilidades;
- d) existência de razões dedutivas - entre os indícios provados e os fatos que se inferem destes deve existir um enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional segundo as regras do critério humano.

Essa é a aceção do indício no âmbito do **artigo 239, CPP**, vejamos:

Art. 239 do CPP: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Por outro lado, se considerarmos indício como **prova semiplena**, aquela que NÃO outorga um juízo de certeza, a resposta seria NEGATIVA. Nesse sentido, Renato Brasileiro relata que esta aceção, a expressão “indício”, refere-se a uma cognição vertical (quanto à profundidade) NÃO exauriente, ou seja, uma cognição sumária, não profunda, em sentido oposto à necessária completude da cognição, no plano vertical, para a prolação de uma sentença condenatória.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SUJEITO.

Quando a esse tópico, as provas podem ser classificadas em provas reais ou pessoais.

- **Provas reais** □ São aquelas que não advém diretamente da pessoa, por outro lado, possibilitam a influência na cognição a partir de objetos, a título de exemplo, a arma empregada para a prática do crime.
- **Provas pessoais** □ São aquelas que decorrem diretamente de impressões pessoais. Ex. interrogatório, testemunho, prova pericial.

CLASSIFICAÇÃO COM RELAÇÃO AOS FATOS QUE SE PRETENDE DEMONSTRAR.

Nesse sentido, as provas podem ser classificadas em positivas ou negativas.

- **Provas Positivas** □ São provas que visam demonstrar a existência de um fato.
- **Provas Negativas** □ Provas que visam demonstrar a inexistência de um fato, ou a existência de um novo fato que infirme a existência de um fato anterior (prova negativa indireta). Ex. alibi.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PREVISÃO LEGAL.

Nesse momento, falaremos em provas típicas e atípicas, posteriormente, trataremos das provas nominadas, anômalas e irrituais.

- **Prova típica** □ (*posição ampliativa*). É aquela que, além de nominalmente prevista em lei, conta com previsão expressa a respeito da forma pela qual deve ser produzida.
- **Prova atípica** □ (*posição ampliativa*). É aquela que não conta com previsão legal ou, apesar de contar, NÃO possui procedimento legalmente delineado para a sua produção.
- **Prova nominada** □ É aquela que tem previsão na lei, mesmo que sem procedimento regulamentado.
- **Prova inominada** □ não há previsão legal do meio de prova no ordenamento jurídico

Muito cuidado com o posicionamento apresentado por Renato Brasileiro, citando as valiosas lições do professor Guilherme Madeira:

De acordo com a doutrina, há duas posições acerca do conceito de provas atípicas:

a) posição restritiva: a ideia da atipicidade probatória é vista de maneira intimamente ligada à ausência de previsão legal da fonte de prova que se quer utilizada no processo. Assim, a atipicidade probatória guarda estreita ligação com a ausência de previsão legal da fonte de prova, **confundindo-se os conceitos de prova atípica e de prova inominada;**

b) posição ampliativa: uma prova é atípica em duas situações: b.1) quando ela estiver prevista no ordenamento, mas não haja procedimento probatório; b.2) quando nem ela nem seu procedimento probatório estiverem previstos em lei

VEJAMOS INTERESSANTE QUESTÃO COBRADA NA PROVA DO MPSC/2024:

ANO: 2024 BANCA: INSTITUTO CONSULPLAN ÓRGÃO: MPE-SC PROVA: INSTITUTO CONSULPLAN - 2024 - MPE-SC - PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO - P1 - FASE MATUTINA

(c) o reconhecimento pessoal é espécie de prova nominada, típica e irrepetível. nominada porque é prevista expressamente na lei e típica porque seu procedimento probatório também está previsto em ato normativo. a despeito de ser prova irrepetível, não é possível ao juiz fundamentar a condenação exclusivamente no ato de reconhecimento, mesmo quando a vítima do roubo tenha manifestado grau máximo de confiança quanto ao reconhecimento do suspeito.

AINDA A RESPEITO DA TIPICIDADE E ATIPICIDADE DA PROVA, VEJAMOS QUESTÃO INTERESSANTE COBRADA NO ANO DE 2026 NA PROVA DO MPAL PARA O CARGO DE ANALISTA:

ANO: 2026 BANCA: FCC ÓRGÃO: MPE-AL PROVA: FCC - 2026 - MPE-AL - ANALISTA DE MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA JURÍDICA

QUESTÃO ADAPTADA (e) Thiago responde a ação penal em cujo bojo foi apresentado laudo pericial tendo por objeto aparelho de telefonia celular de sua titularidade. nos termos do código de processo penal, pretendendo o ministério público ouvir o perito em audiência. o perito poderá ser ouvido em audiência apenas se houver concordância da parte contrária, por não ser o perito testemunha e se tratar de prova atípica sua ouvida em juízo.